



哈爾濱工業大學（深圳）

Harbin Institute of Technology, Shenzhen

马克思主义学院

2024年（秋）季学期（硕士研究生）课程考核

课 程 名 称：新时代中国特色社会主义理论与
实践

论 文 题 目：中国特色社会主义法治体系的建
设与完善

学生所在院（系）：计算机科学与技术学院

专 业：电子信息

学 号：24S151092

姓 名：周思源

上 交 日 期：

考 核 结 果：（百分制）

审 阅 人：

摘 要

论文通过马克思主义法学思想指导下的中国特色社会主义法治建设实践，联系理论创新和实践创新的新要求，结合中外法治建设的有益经验，对中国特色社会主义法治体系建设创新作了较为深入、系统的研究。创新和建设中国特色社会主义法治体系，要以构建依法治国、依法执政、依法行政三大环节的法治化为基础点。

本文首先回顾了新中国法制建设的历程，通过历史和时间总结了法制建设的主要经验和成就。尽管吸取了经验获得了成就，中国特色社会主义法治体系建设仍然面临着国内外严峻挑战，自身依然存在问题亟待解决。最后本文总结了存在的问题并对其进行原因分析，再次为中国特色社会主义法治体系从创新的路径和建设两方面提出了相关建议。

关键词：中国特色社会主义；法制建设；体系创新；法律；

目录

摘 要	- 2 -
第 1 章 新中国法治建设的历程	- 4 -
1.1 建国初期的法治探索时期	- 4 -
1.2 改革开放后的法治恢复时期	- 4 -
1.3 法制建设的发展时期	- 5 -
第 2 章 中国法制建设的主要经验及成就	- 6 -
2.1 中国法制建设的主要经验	- 6 -
2.2 中国法制建设的主要成就	- 6 -
第 3 章 中国特色社会主义法治体系建设中面临的挑战与存在的问题	- 7 -
3.1 中国特色社会主义法制体系建设面临的挑战	- 7 -
3.2 中国特色社会主义法治体系建设存在的问题	- 7 -
3.3 存在问题的原因分析	- 9 -
第 4 章 中国特色社会主义法治体系建设创新的路径及建议	- 10 -
4.1 中国特色社会主义法治体系建设新的路径	- 10 -
4.2 中国特色社会主义法治体系建设创新的建议	- 10 -
结 论	- 13 -

第 1 章 新中国法治建设的历程

1.1 建国初期的法治探索时期

建国之后，由于中国共产党执政地位的变化，党开始把法制建设提上议程。立法活动以巩固政权和恢复经济为中心，逐渐形成了一个包括宪法、刑法、刑事诉讼法、行政法、婚姻法、劳动法等部门法的法律体系。

1949 年 9 月中国人民政治协商会议第一届全体会议通过了中华人民共和国中央人民政府组织法，确立最高人民法院及最高人民检察署为国家最高审判机关及检察机关；政务院为国家政务最高执行机关等。1954 年宪法颁布以后，司法行政管理日益专门化，有力推动了洗发行政机构的建立与健全。1952 年 6 月至 1953 年 2 月开展的司法改革运动，确立了新中国初期的司法运作体制。

由于 1957 年开始的整风运动被扩大化，中国法制建设停滞不前。从 1967 年开始，全国公、检、法机关均被军管，司法机关职能被严重扭曲。而 1975 年宪法彻底否定了新中国以来全部的法治建设成果，这是中国法制建设历史性的大倒退。

1.2 改革开放后的法治恢复时期

中国共产党第十一届中央委员会第三次全体会议上提出了“健全社会主义民主加强社会主义法制”的任务。

1.2.1 立法的恢复

中国法治建设的恢复，首先从立法活动开始。十一届三中全会之后，通过了 1978 年宪法、1982 年宪法和 1988、1993 年两次宪法修正案。1982 年宪法提出了社会主义初级阶段的基本路线，确立了国家以经济建设为中心，继而抛弃了以往以阶级斗争为纲的思想。

其他领域的立法工作也有显著成果，这一时期，我们从宪法到刑事、民商事、行政诉讼等各个方面，制定了大量法律法规，从各个角度各个层面规范社会关系，法制建设由点到面，取得了空前成就。

1.2.2 司法的恢复

1982 年宪法对人民法院和人民检察院进行了专门规定，重新恢复了公开审判和辩护原则，依法独立行使审判权原则，检查独立原则，公检法三极管分工负责、互相配合、相互制约原则。大批法律法规的颁布施行和相关机构的恢复重建与新建，为我国的法制建设走向成熟奠定了坚实基础。

1.3 法制建设的发展时期

十五大将依法治国确立为治国基本方略，提出了建设中国特色社会主义法律体系的重任，中国的法制建设取得重大突破并逐步走向成熟。

1.3.1 确立建设社会主义法治国家基本方略

1999 年的宪法修正案，将依法治国的基本方略正式写入宪法，将依法治国作为治国手段，上升为我国建设社会主义现代化的目的，把建设社会主义法治国家统一于建设社会主义现代化国家的目标之中。

1.3.2 确定了社会主义法制建设一系列基本原则

确定了社会主义民主政治建设的总原则，发展社会主义民主政治这一伟大论断，深刻揭示出建设中国特色社会主义政治的基本规律，民主政治建设理论提升到了新的境界。

1.3.3 形成了具有中国特色的社会主义法律体系

改革以来，我国的立法工作取得的成就举世瞩目，已经形成了中国特色社会主义法律体系，国家建设的社会、经济、政治、文化、生态文明各个方面总体上已经有法可依。从法律制度上解决了发展中的问题，为建设中国特色社会主义现代化国家奠定了坚实的法制基础。

第 2 章中国法制建设的主要经验及成就

2.1 中国法制建设的主要经验

中国特色社会主义法制建设在法制领域坚持马克思主义的基本立场和方法，同时与中国法制建设的实践相结合，与时俱进，在批判与继承中发展和完善自身的过程。

主要经验分为三个部分：

首先始终坚持马克思主义的基本立场和方法，我们党的性质和国家性质决定了我们必须坚持马克思主义的指导地位。

然后是我们创造性地提出了中国特色社会主义法治理论，我们既坚持马克思主义基本原理又紧扣本国实践；既认真总结本国历史经验又吸收借鉴其他国家法制经验，创造性地升华了社会主义法治理论。

最后是在实践中积极推进法治建设，我们在法律完善中，采取了成熟一部、制定一部的方略，在法律执行上，坚持先调研、先试点再推广。

2.2 中国法制建设的主要成就

80 年代开始，中国进入了改革开放，不仅在经济建设中取得了举世瞩目的伟大成就，社会主义法治思想不断深入人心，司法公平的步伐不断加快，公民的法治意识得到了前所未有的提升，这些成就为中国建设民主的法治国家打下了坚实基础。

第3章 中国特色社会主义法治体系建设中面临的挑战与存在的问题

3.1 中国特色社会主义法制体系建设面临的挑战

3.1.1 国内挑战

1、法治建设体系要与经济建设协调发展

我国经济快速发展带来了区域经济的差异和不平衡等问题，需要有一个可操作的规范作为引导，这个规范要以法律法规的形式固定下来，必须有法律确定实施主体的合法权威、具体职责、监督落实、检查纠正和考核奖惩。

2、建设法治政府与培养法治意识相协调

法治在政府部门是否贯彻，影响了人民群众对法制建设的认定，决定了适应中国现代化建设实际的法治实践，因此社会主义是我国法制建设的重中之重。另外，法治社会根基的稳固与否，取决于公民的法律意识及民众对法治的认同。

3.1.2 国际挑战

1、全球化要求建设中国特色的法制经济

我们要对外实行保护，完善我国法律保护国内产业和市场，在公平贸易的条件下、合理的范围内，对外实行保护措施。同时对内要打破保护，这样能有效提高国内市场竞争，提升产业的竞争力。

2、全球化背景下的主权问题

全球化对国家绝对主权学说提出了挑战，为达到全球化国际合作，在全球化过程中获取更大的国家利益，国家不得不让渡部分主权。

3、全球化背景下的司法协调问题

随着人权思想的复兴，越来越多的国家废除了死刑。我国也应积极应对，确立正确的改革方向和路径。

3.2 中国特色社会主义法治体系建设存在的问题

3.2.1 仍有错误思想残留

1、法学教条主义

在中国法制建设将理论与实际相结合的探索过程中，曾经出现主观主义的教条表现。建设具有中国特色的法治体系，必须坚持将马克思主义法学基本原理与中国实际国情相结合，与中国传统历史相结合，与中国传统文化相结合。

2、旧有封建传统

儒家文化源远流长，人治的治国理论长期被视作正统思想，这与法治背道而驰。因此，在将马克思主义思想与中国实际相结合的过程中，必须学会推陈出新，将封建糟粕性思想文化扔掉。

3、西方法律的盲目效仿

中国不能生搬硬套西方法学理论，只能相互结合，扬长避短，找出一套属于中国特色的中国化法律思想才有中国特色社会主义法制建设的发展。

3.2.2 现行法律制度仍需完善

1、立法制度仍需完善

总的来说，我国现行的立法体制基本上是适合我国目前的状况，因此是较为适宜的。但在许多方面，我们还需要进一步完善：

第一， 关于宪法和法律规定的行政机关依职权立法的问题。

第二， 地方立法中“较大市”的问题。

第三， 地方立法层次过多的问题。

所以，从总体看，我国立法体制的完善重点应放在两方面：一是在法律的规定理顺关系；二是改革地方立法体制。

2、法律法规细则仍需完善

我国的法律法规尚不全面，具体的部门性法律更是有待完善。以新闻法为例：

迄今为止，我国仍没有一部专门的新闻法。现行的关于新闻传播和舆论监督的法律、法规分散且不够严密，缺乏系统性。就当前的新闻舆论监督法律体系来说，它以宪法为组成核心，由各种不同的法律规范性文件分散组成。

3.2.3 法律实施仍有待加强

在执法方面：行政执法行为与人民群众的生活息息相关，但行政行为不合法、

执法不严的情况确实存在。

在司法方面：司法也是由人来实施的，由于人的能力本身的局限性，司法行为难以做到绝对的客观公正，造成了不好的客观影响。

在守法方面：公民难以了解繁杂的法律系统，也就更谈不上遵守。

3.3 存在问题的原因分析

3.3.1 法治体系建设与经济发展不协调

市场经济是法制化的经济，法治缺乏或之后必然影响经济的发展。国际上，许多国家的做法都是先制定或者引进先进的法治理念和法律制度，根据法治的指引指定经济制度。

3.3.2 现行行政管理体制对法治体系建设的不利影响

我国经济社会发展到现有阶段，政府自身建设已成为各种矛盾的汇集点，行政管理体制改革已成为中国法制建设的关键。在行政执法主体方面存在越权执法、无权执法的现象。

3.3.3 公民法治意识薄弱带来的问题

由于我国是从漫长的封建社会走过来的，人治思想奢入人心，法治理念薄弱。首先，是一些政府和部门官员缺乏尊重法律、敬畏法律的应有意识，加上对系统的法律知识学习不够，法律知识有限，导致整体素质提升缓慢。

第4章 中国特色社会主义法治体系建设创新的路径及建议

4.1 中国特色社会主义法治体系建设新的路径

我们应该不断解放思想，深化马克思主义法学，逐步形成成熟的中国法治理论。只有不断完善中国特色社会主义法治理论，才能有利于全面落实并加快推进中国特色社会主义法治国家建设。

4.1.1 坚持和发展马克思主义法治思想

科学的理论才能指导科学的具体实践，马克思主义基本原理是指导中国各项活动的根本思想。

4.1.2 坚持中国特色社会主义法治体系建设的政治方向

保持社会主义法治建设沿着正确的政治方向不断前进，只有坚持正确的政治方向，才能够保证我国的法治建设顺利推进。全面贯彻依法治国的基本方略，使我国社会主义法治建设不断取得新的发展，必须坚定不移地走中国特色社会主义政治发展道路。

4.1.3 坚持依法治国在中国特色社会主义法治体系建设中的核心地位

依法治国的实践目标是人民当家作主，民主是社会主义的本质，人民民主是社会主义的生命。人民当家作主切实实现，民主政治真正发展必须依赖于坚持依法治国的充分实现。

4.2 中国特色社会主义法治体系建设创新的建议

4.2.1 法治体系创新内在内容的协调建设

十八届三中全会明确提出“坚持依法治国，加强法治保障，运用法治思维和法治方式化解社会矛盾”，对中国特色社会主义法治建设体系提出了更高的要求，建设法治中国势在必行。

1、加强法治思维、提高法治意识

思维是行动的先导，加强法治意识，用法治的精神和原则衡量是非曲直，以法

治的方式治理社会。对领导干部，要做到自觉学习法律、遵守法律，努力提高法治能力和意识，尊重法律的权威性。对公民，要积极健全法律教育机制，大力推广法制宣传，提高公民的法治意识。

2、不断完善法律体系

宪法是我国的根本大法，具有最高权威性，是立法的基础和国家长治久安的保证。法治体系建设要求不断完善宪法，健全宪法的实施和保障机制，保证在实践中贯彻宪法原则和规定。

法律体系的形成不代表立法工作的结束，不仅要全面立法，使社会生活各个方面都有法可依，更要科学立法、民主立法，提高立法的质量。在立法工作中也要尊重人民、依靠人民，听取人民群众的意见和建议，合理吸收这些意见建议，最大程度的达成共识。

3、确保法律的有效实施

宪法和法律的生命在于实施，实施的重点就是行政执法。在执法主体上，要明确具体的行政执法主体。在执法机构的级别上，减少层次设定，尤其是要加强基层执法建设。在政府职能方面，转变政府职能，建设法治政府、服务型政府。在行政执法的监督方面，加强思想教育，筑起法律防线。加强对自由裁量权的规范，明确政府职能权限。

4、确保独立公正司法

司法是法治体系的重要组成部分，是社会正义的最后一道防线。司法公正是法律公正的重要体现，是社会公正的保障。司法改革的目的是确保法院公正、独立的行使审判权，检察院公正、独立的行使检察权，最终确保法律的公平正义。

诉讼依照法定程序严格进行，才能保证诉讼的过程稳定、行为规则、行程的连续、结果的确定，法官才能向公众展示自己的裁决不是主观臆断，其裁决活动合法，裁决结果具有法律赋予的权威性。

4.2.2 法治体系创新与社会经济文化发展相协调

我国的法治体系建设还不完全适应社会经济文化的发展要求，执法中的人治现象，守法中的非法治现象，人们意识中无视法治、轻视法治的现象还普遍存在，

加强法治体系的创新，充分发挥法治在社会主义现代化建设中的作用。

结论

我们应该坚定不移地走具有中国特色的社会主义法治建设道路，清楚地认识到目前我国的实际情况，立足于中国国情，结合我国法治建设的基础环境，更好地更快地推进我国的社会主义法治国家建设。目前的基本国情是我国正处于并将长期处于社会主义初级阶段。任何试图迅速实现社会主义法治文明建设的不恰当举措以及违背以马克思主义法学为指导思想的法治建设，都会超出和否定这一初级阶段的思想或举措，皆有可能引发法治悖论甚至形成法律虚无主义，这对我国构建中国特色社会主义法治国家极为不利甚至与之相悖。

法治体系创新既要反映我国社会主义市场经济发展的要求，体现不同利益主体的法律诉求，尊重不同利益主体的合法权利，确保市场在资源配置中的决定性作用，又要发挥政府的宏观调控作用，创造政府管理经济，服务社会，协调利益，维护稳定的角色作用。因此，完善经济法律体系，用法治手段调控市场秩序，保障市场主体的合法权利，创造中国特色社会主义经济健康发展的法治环境，是中国特色社会主义法治体系建设创新的题中应有之义。

按照建设和谐社会和小康社会的民主法治要求，在制度上，保证公民享有充分表达意愿的有效渠道，提供公民参加政治生活和社会生活的机制，在法律上保障公民的合法权益。在社会生活中，规范执法、司法行为，创造良好的社会环境，使公民真正依靠法律、自觉使用法律，形成法治建设环境，发挥法治在精神文明建设中的作用，将法治与德治有效结合，实现建设和谐社会的目标。

参考文献

- [1]马克思恩格斯全集（第 18 卷）[M].北京：人民出版社 1964.
- [2]马克思恩格斯选集（第 4 卷）[M].北京：人民出版社，1995.
- [3]毛泽东选集（第 1 卷）[M].北京：人民出版社，1991.
- [4]胡锦涛.在省部级主要领导干部提高构建社会主义和谐社会能力专题研讨班开班式上的讲话[N]. 人民日报，2005 年 2 月 20 日，第 1 版.
- [5]胡锦涛.在纪念党的十一届三中全会召开 30 周年大会上的讲话[N].人民日报，2008 年 12 月 19 日，第 2 版.
- [6]习近平.在首都各界纪念现行宪法公布实施 30 周年上的讲话[N].人民日报，2012 年 12 月 5 日，第 1 版.
- [7]中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定，新华网，http://news.xinhuanet.com/mrdx/2013-11/16/c_132892941.htm.
- [8]十八大报告，新华网 http://www.xj.xinhuanet.com/2012-11/19/c_113722546_5.htm.
- [9]习近平.建设法治中国让民众感到公平正义，人民网
<http://bbs1.people.com.cn/post/1/1/2/125890569.html>.

教师评语：

指导教师签名（电子签）：

年 月 日

课程论文分数(此栏由指导教师填写)